

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3751/2551

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นางสาวชาลิณี ดิยวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (3)

ป.วิ.อ. มาตรา 78 (1), มาตรา 80, มาตรา 93

ขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นตัวจำเลยนั้น จำเลยกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของจำเลย ซึ่งมีลูกค้ากำลังนั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านของจำเลย ดังนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวของจำเลยจึงหาใช่เป็นที่รโหฐานไม่ แต่เป็นที่สาธารณะสถาน เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจค้นจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 93 และเมื่อตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนอยู่ในครอบครองของจำเลย การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตาม ป.วิ.อ. มาตรา 78 (1) การตรวจค้นและจับกุมจึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เวลากลางวัน จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 52 เม็ด น้ำหนัก 4.67 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำเลยได้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวให้แก่สายลับ

จำนวน 1 เม็ด น้ำหนัก 0.09 กรัม ในราคา 100 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดที่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน 52 เม็ด ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้จำหน่ายดังกล่าว ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ 1 ฉบับ ธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ 1,900 บาท และกระเป๋ 1 ใบ ซึ่งใช้บรรจุยาเสพติดให้โทษเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ทรัพย์สินของกลางทั้งหมด ยกเว้น ธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 จำคุก 3 ปี คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ทรัพย์สินของกลางยกเว้นธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ คืบธนบัตรจำนวน 1,900 บาท แก่เจ้าของข้อหาและคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 67 (ที่แก้ไขใหม่) ส่วนกำหนดโทษและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยและยึดได้เมทแอมเฟตามีนของกลางจำนวน 52 เม็ด ซึ่งมีการตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษชนิด เมทแอมเฟตามีนมีน้ำหนัก 4.67 กรัม คงมีปัญหาดังวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนของกลางจำนวน 51 เม็ด น้ำหนัก 4.58 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาหรือไม่ โจทก์มีพยานผู้จับกุมจำเลยมาสืบ 2 ปาก คือ ร้อยตำรวจเอกนิത്യและดาบตำรวจบุญมีเบิกความว่าหลังจากสายลับได้นำ เมทแอมเฟตามีนที่ล่อซื้อได้จากจำเลยจำนวน 1 เม็ดมามอบให้ร้อยตำรวจเอกนิത്യ แล้ว พยานทั้งสองกับพวกได้เข้าตรวจค้นจับกุมจำเลยที่แผงขายกล้วยเดี่ยวโดยแสดง ตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยล้วงกระเป๋าทุกกระเป๋าออกมา ผลการตรวจค้น พบเมทแอมเฟตามีนสีส้มอยู่ในหลอดพลาสติกปิดหัวท้ายหลอดละ 1 เม็ด จำนวน 51 เม็ด อยู่ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งคาดอยู่ที่เอวจำเลยร้อยตำรวจเอกนิത്യสอบถามจำเลย แล้ว จำเลยยอมรับว่านายสมพงษ์และนางกาญจนาให้เมทแอมเฟตามีนดังกล่าวแก่ จำเลยมาขาย พยานทั้งสองจึงจับกุมจำเลยและแจ้งข้อหาว่ามีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำเลยให้การรับสารภาพ ที่ จำเลยฎีกาว่า ร้อยตำรวจเอกนิത്യเบิกความขัดกันเองเกี่ยวกับการตรวจค้นพบเมท แอมเฟตามีน เนื่องจากร้อยตำรวจเอกนิത്യเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า พยานให้จำเลยถอดกระเป๋าคาดเอวของจำเลยออกมาให้พยานตรวจสอบ เมื่อได้รับ กระเป๋าคาดเอวจากจำเลยแล้วพยานได้เทสิ่งของภายในกระเป๋าดังกล่าวออกมาพบว่า มีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 51 เม็ด อยู่ภายในกระเป๋าดังกล่าว เห็นว่า โดยสาระ สำคัญของคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกนิത്യในการตอบโจทก์และตอบทนาย จำเลยถามค้านหาได้ขัดแย้งกันไม่แต่กลับได้ความตรงกันว่า ตรวจค้นพบเมทแอมเฟ ตามีนของกลางจากกระเป๋าสตางค์ซึ่งคาดอยู่ที่เอวจำเลย เพียงแต่พยานเบิกความ ตอบโจทก์และทนายจำเลยถึงเหตุการณ์คนละตอนกัน กล่าวคือ เมื่อพยานให้จำเลย

ล้วงกระเป๋าคาดเอวพบเมทแอมเฟตามีนแล้วจึงให้จำเลยถอดกระเป๋าดังกล่าวให้
พยานและพยานเท็จของออกจากกระเป๋่า ที่จำเลยฎีกาว่า คำเบิกความของร้อย
ตำรวจเอกนิตยัต์ขัดกับบันทึกการจับกุมแต่ไม่ปรากฏตามฎีกาของจำเลยว่ารื้อกัน
อย่างไร จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้ง ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ที่จำเลยฎีกาว่า หากร้อย
ตำรวจเอกนิตยัต์ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนที่กระเป๋าคาดเอวของจำเลยจริง ร้อย
ตำรวจเอกนิตยัต์คงจะทำบันทึกการจับกุมขณะที่ตรวจพบเมทแอมเฟตามีน ไม่จำเป็น
ต้องไปทำบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจนั้น เห็นว่า การทำบันทึกการจับกุมที่ไหนหา
ได้เป็นสาระสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ แต่เนื้อหาของบันทึกการจับกุมต่างหากที่อาจแสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำความ
ผิดหรือไม่ ซึ่งตามบันทึกการจับกุมระบุว่าจำเลยให้การรับสารภาพตามที่ถูกกล่าวหา
ที่จำเลยฎีกาว่า ไม่ได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมโดยสมัครใจนั้น เห็นว่า หากเจ้า
พนักงานตำรวจบังคับให้จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมดังที่จำเลยกล่าวอ้าง เจ้า
พนักงานตำรวจก็น่าจะบังคับให้จำเลยให้การในชั้นสอบสวนให้ตรงกับบันทึกการ
จับกุม แต่ปรากฏตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย ซึ่งระบุว่าทำขึ้นในวัน
เดียวกับบันทึกการจับกุม แต่จำเลยให้การในชั้นสอบสวนปฏิเสธว่าเมทแอมเฟตามีน
51 เม็ด ของกลางไม่ใช่ของจำเลยและเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ค้นจากตัวจำเลย จึง
เชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจบันทึกคำให้การทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนไปตามที่
จำเลยให้การ หาได้ข่มขู่บังคับให้จำเลยให้การในชั้นจับกุมดังที่จำเลยกล่าวอ้างไม่
ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีพยานมาเบิกความยืนยันว่า เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้
ตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน 51 เม็ด จากตัวจำเลย คือนายองอาจซึ่งขณะเบิกความ
ได้บวชเป็นพระภิกษุคำเบิกความจึงน่าเชื่อถือนั้น เห็นว่า พยานบุคคลของโจทก์ทั้ง
สองปากดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุ
โกรธเคืองกับจำเลยไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย ข้อเท็จจริง
จึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีน

จำนวน 51 เม็ด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา
ชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องในข้อหาเมแทมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่ายและข้อหาจำหน่ายเมแทมเฟตามีน โจทก์ไม่อุทธรณ์ ข้อเท็จจริง
รับฟังไม่ได้ว่ามีการล่อซื้อเมแทมเฟตามีนจากจำเลย การตรวจค้นและจับกุมจำเลย
ไม่สามารถกระทำได้เพราะไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้า และเจ้าพนักงานตำรวจตรวจ
ค้นจำเลยโดยไม่มีหมายค้นจากศาลการตรวจค้นและจับกุมจำเลยกระทำโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลไม่สามารถลงโทษจำเลยได้นั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังไม่
ได้ว่ามีการล่อซื้อเมแทมเฟตามีนจากจำเลยดังที่จำเลยฎีกา แต่ได้ความจากคำเบิก
ความของร้อยตำรวจเอกนิത്യพยานโจทก์และตัวจำเลยตรงกันว่าขณะที่เจ้าพนักงาน
ตำรวจเข้าตรวจค้นตัวจำเลยนั้น จำเลยกำลังขายก๊วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านก๊วยเตี๋ยวของ
จำเลย โดยจำเลยเบิกความว่า มีลูกค้ากำลังนั่งรับประทานก๊วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านของ
จำเลย ดังนี้ร้านก๊วยเตี๋ยวของจำเลยจึงหาใช่เป็นที่รโหฐานไม่ แต่เป็นที่สาธารณะสถาน
เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยมีเมแทมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจค้นจำเลยได้โดย
ไม่ต้องมีหมายค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 และเมื่อ
ตรวจค้นพบเมแทมเฟตามีนอยู่ในครอบครองของจำเลย การกระทำของจำเลยก็
เป็นความผิดซึ่งหน้า เจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมาย
จับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) การตรวจค้นและ
จับกุมจึงชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ชินวิทย์ จินดา แต้มแก้ว-พิรพล พิชยวัฒน์-พิสิฐ จูติภาค)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ